REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

DATED 15 DECEMBER 2014
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014

BY AND BETWEEN
МЕЖДУ

GRIFFIN-AUTOSERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY
(AS THE SELLER)
AND

KFR REAL ESTATE 1 LIMITED LIABILITY COMPANY
(AS THE BUYER)
AND

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCE CORPORATION OTKRITIE
(AS THE BANK)

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИФФИН-АВТОСЕРВИС»
(ПРОДАВЦОМ)
И

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КФР РИЭЛ ЭСТЕЙТ 1»
(ПОКУПАТЕЛЕМ)
И

ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ БАНК
«ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»
(БАНКОМ)

SAINT PETERSBURG / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕTABLE OF CONTENTS

1. DEFINITIONS....4
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ....4
2. SUBJECT OF THE AGREEMENT....5
2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА....5
3. PURCHASE PRICE....6
3 ПОКУПНАЯ ЦЕНА....6
4. METHOD FOR TRANSFERRING THE REAL ESTATE....8
4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ....8
5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER....9
5 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА....9
6. LIABILITY OF THE PARTIES....10
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН....10
7. FINAL PROVISIONS....12
7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ....12
8. CONTACT INFORMATION AND SIGNATURES OF THE PARTIES....13
8 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН....13

APPENDICES / ПРИЛОЖЕНИЯ

APPENDIX No. 1 FORM OF THE TRANSFER CERTIFICATE / ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ФОРМА АКТА
APPENDIX No. 2 TERMS AND CONDITIONS OF THE LETTERS OF CREDIT / ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УСЛОВИЯ АККРЕДИТИВОВ
APPENDIX No. 3 CREDITOR INDEBTEDNESS / ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
APPENDIX No. 4 REAL ESTATE / ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
APPENDIX No. 5 PURCHASE PRICE / ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ПОКУПНАЯ ЦЕНА
APPENDIX No. 6 PERMISSION TO EXECUTE THE AGREEMENT / ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
APPENDIX No. 7 LIST OF THE UTILITIES / ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
APPENDIX No. 8 ENCUMBRANCES / ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 ОБРЕМЕНЕНИЯ
APPENDIX No. 9 DOCUMENTS / ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ДОКУМЕНТЫ

REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT

This Real Estate Sale and Purchase Agreement has been executed on this 15 December 2014, by and between:

(1) **Griffin-Autoservice Limited Liability Company**, a legal entity registered in accordance with the laws of the Russian Federation, registered on 4 March 1999 by the Registration Chamber of the Administration of Saint Petersburg under Primary State Registration Number (OGRN): 1037804009077, Taxpayer Identification Number (INN): 7802124317, Taxpayer Registration Reason Code (KPP): 780201001, located at Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg, 194358, Russia, represented by the General Director, Mr. Danilchenko Rostislav Leonidovich, acting under the authority of the Articles of Association (the "Seller"),

(2) **KFR Real Estate 1 Limited Liability Company**, registered in accordance with the laws of the Russian Federation on 10 June 2011, registering agency: Inter-District Inspectorate No. 15 of the Ministry of Taxation of the Russian Federation for St. Petersburg, Primary State Registration Number (OGRN): 1117847241236, Taxpayer Identification Number (INN): 7802753682, Taxpayer Registration Reason Code (KPP): 780101001, located at Liter A, 20 Uralskaya Street, Saint Petersburg, 199155, Russia, represented by the General Director of the management company - Kesko Real Estate Limited Liability Company (Primary State Registration Number (OGRN): 1047855143687), Mr. Klaus Mikael Laakso, acting under the authority of the Management agreement No. 3 dated 31 August 2014 and the Articles of Association (the "Buyer"), and

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящий договор купли-продажи объектов недвижимости заключен 15 декабря 2014 года между:

(1) **Обществом с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 04 марта 1999 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН: 1037804009077, ИНН/КПП: 7802124317/780201001, место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А, в лице генерального директора Данильченко Ростислава Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец»,

(2) **Обществом с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 10 июня 2011 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1117847241236, ИНН/КПП: 7802753682/780101001, место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А, в лице генерального директора управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «Кеско Риэл Эстейт» (ОГРН: 1047855143687) Клауса Микаэля Лааксо, действующего на основании Договора на управление № 3 от 31 августа 2014 года и Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», и

(3) **Public Joint Stock Company Bank Finance Corporation Otkritie**, Primary State Registration Number (OGRN): 1027739019208, Taxpayer Identification Number (INN): 7706092528, Taxpayer Registration Reason Code (KPP): 775001001, represented by Vice-President of PJSC FC Otkritie Krupkin Aleksandr Yurevich, acting under the authority of Power of Attorney No. 01/509 dated 19 August 2014 registered at the register of notary of city of Moscow G.E. Krasnov (license No. 00058 dated 14 April 2000) under No. 1-9-6797 (the "Bank").

(3) **Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**, ОГРН 1027739019208. ИНН/КПП: 7706092528/775001001, в лице уполномоченного представителя Вице-президента ПАО Банка «ФК Открытие» Крупкина Александра Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 01/509 от 19 августа 2014 года, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Г.Е. Краснова (лицензия № 000058 от 14 апреля 2000 года) за № 1-9-6797, именуемое в дальнейшем «Банк».

1. DEFINITIONS

1.1. "**Transfer Certificate**" means the transfer and acceptance certificate in relation to the Real Estate, which has been executed according to the form, indicated in Appendix No. 1 to this Agreement and has been signed by the authorized representatives of the Seller and the Buyer.

1.2. "**Letters of Credit**" means the letters of credit opened by the Buyer in favour of the Seller on the terms and conditions indicated in Appendix No. 2 to this Agreement.

1.3. "**Bank**" means Public Joint Stock Company Bank Finance Corporate Otkritie.

1.4. "**Agreement**" means this Real Estate Sale and Purchase Agreement with any properly signed appendices and additions to this Agreement.

1.5. "**Law**" means the current laws of the Russian Federation.

1.6. "**Land Plot**" means the land plot with cadastral number 78:36:0005503:4 and a total area of 21,041 m^2 that is located at Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg, and which is included in the Real Estate.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 «**Акт**» означает акт приема-передачи Объектов недвижимости, составленный по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, подписываемый уполномоченными представителями Продавца и Покупателя.

1.2 «**Аккредитивы**» означает аккредитивы, открываемые Покупателем в пользу Продавца на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору.

1.3 «**Банк**» означает Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

1.4 «**Договор**» означает настоящий договор купли-продажи объектов недвижимости, со всеми надлежащим образом подписанными приложениями и дополнениями к нему.

1.5 «**Законодательство**» означает действующее законодательство Российской Федерации.

1.6 «**Земельный участок**» означает земельный участок с кадастровым номером 78:36:0005503:4, общей площадью 21041 $м^2$, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13 корпус 2, литера А, входящий в состав Объектов недвижимости.

1.7.	"**Creditor Indebtedness**" means the total amount of the Seller's indebtedness (including penalties, fines, and other payments) to the Bank at the moment this Agreement is concluded, which is secured by the Real Estate in accordance with No. 3.	1.7	«**Кредиторская задолженность**» означает общую сумму задолженности (включая также и пени, штрафы и иные платежи) Продавца перед Банком на момент заключения Договора, обеспеченную залогом Объектов недвижимости в соответствии с Приложением № 3.
1.8.	"**Real Estate**" means all of the real estate listed in Appendix No. 4 to this Agreement to be transferred by the Seller to the Buyer's ownership in accordance with the terms and conditions of this Agreement.	1.8	«**Объекты недвижимости**» означает совместно все объекты недвижимого имущества, перечисленные в Приложении № 4 к Договору, передаваемые Продавцом Покупателю в собственность в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.9.	"**Buyer**" means KFR Real Estate 1 Limited Liability Company.	1.9	«**Покупатель**» означает Общество с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1».
1.10.	"**Purchase Price**" means the price for the Real Estate to be paid by the Buyer to the Seller in accordance with Item 3.1 of this Agreement. The breakdown of the Purchase Price has been indicated in Appendix No. 5.	1.10	«**Покупная цена**» означает цену Объектов недвижимости, уплачиваемую Покупателем Продавцу в соответствии со статьей 3.1 Договора. Распределение Покупной цены указано в Приложении № 5.
1.11.	"**Seller**" means Griffin-Autoservice Limited Liability Company.	1.11	«**Продавец**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис».
1.12.	"**Permission to Execute the Agreement**" means the written document that contains the permission to execute the Agreement, which is issued by the Bank to be provided to Rosreestr according to the form included in Appendix No. 6.	1.12	**«Разрешение на заключение Договора»** означает письменный документ, содержащий разрешение на заключение Договора, выдаваемое Банком для представления в Росреестр по форме, содержащейся в Приложении № 6.
1.13.	"**Rosreestr**" means the agency responsible for the state registration of real estate rights and transactions in Saint Petersburg.	1.13	«**Росреестр**» означает орган, отвечающий за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Санкт-Петербурга.
1.14.	"**Party**" or "**Parties**" means the Buyer and/or the Seller, separately or together as the case may be.	1.14	«**Стороны**» или «**Сторона**» означает, соответственно Покупателя и Продавца совместно или по отдельности.
2.	**SUBJECT OF THE AGREEMENT**	**2**	**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
2.1.	In accordance with this Agreement, the Seller shall transfer the Real Estate to the Buyer's ownership, and the Buyer shall accept the Real Estate and pay the Purchase Price for the Real Estate.	2.1	В соответствии с Договором, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Объекты недвижимости, а Покупатель обязуется принять Объекты недвижимости и уплатить за них Покупную цену.
2.2.	The Real Estate shall be transferred to the Buyer in an "as is" condition, considering wear and tear and other factors.	2.2	Объекты недвижимости передаются Покупателю в состоянии «как есть», с учетом их естественного износа, и иных факторов.

	The Seller hereby acknowledges and confirms that after the Buyer conducted legal, technical, and other due diligence reviews of the Real Estate, the Seller has taken all required and reasonable efforts to maintain the Real Estate.		Продавец признает и подтверждает, что после проведения Покупателем юридических, технических и иных проверок Объектов недвижимости, предпринял необходимые и разумные меры к сохранности Объектов недвижимости.
2.3.	For the avoidance of doubt, the Parties acknowledge and confirm that the Seller shall undertake all necessary actions to reissue all of the limits and capacities of power supply, water supply, wastewater disposal, gas supply, utility and industrial permits, licenses, and other documents. The list of the utilities to be reissued by the Seller to the Buyer is contained in Appendix No. 7.	2.3	Во избежание разночтений, Стороны признают и подтверждают, что Продавец обязан принять все необходимые действия по переоформлению всех лимитов и мощности поставок энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, инженерные и промышленные согласования, лицензии и иные документы. Перечень инженерно-технического обеспечения, переоформляемого Продавцом на Покупателя содержится в Приложении № 7.
2.4.	The Seller shall be liable to the Buyer if any asset transferred as part of the Real Estate is in a condition in that does not permit its use by the Buyer for its respective business.	2.4	Продавец несет ответственность перед Покупателем в случае, если какое-либо имущество, переданное в составе Объектов недвижимости, находится в состоянии, не позволяющем его использование Покупателем для соответствующей хозяйственной деятельности.
2.5.	The Seller hereby confirms that it is the sole owner of the Real Estate, that the Real Estate being transferred under this Agreement has not been sold to anyone, has not been pledged, is not the subject of a dispute, is not under arrest or prohibited, and is not encumbered by any rights of any third parties, with the exception of those encumbrances indicated in Appendix No. 8.	2.5	Продавец подтверждает, что он является единственным собственником Объектов недвижимости, что передаваемые по настоящему Договору Объекты недвижимости никому другому не проданы, не заложены, не являются предметом спора, не находятся под арестом или запретом не состоят и свободны от любых прав третьих лиц, за исключением обременений, указанных в Приложении № 8.
2.6.	When signing this Agreement, the Bank shall provide the Buyer with the Permission to Execute the Agreement to be provided to Rosreestr.	2.6	Банк при подписании настоящего Договора обязуется передать Покупателю Разрешение на заключение Договора для предоставления в Росреестр.
2.7.	Within 3 days after receiving the monetary funds from the Seller to repay the Creditor Indebtedness, the Bank shall submit an application to terminate the entries of all pledges (mortgages) securing the Creditor Indebtedness and the encumbered Real Estate to Rosreestr.	2.7	Банк в течение 3-х дней с момента получения денежных средств от Продавца на погашение Кредиторской задолженности, обязан подать в Росреестр заявление о прекращении записей всех залогов (ипотек) обеспечивающих Кредиторскую задолженность и обременяющих Объекты недвижимости.

2.8. The Parties hereto confirm that they have all rights and authorities and have taken all necessary efforts and received approval from the competent management authorities in accordance with their constitutional documents and the Law to enter into this Agreement and perform the obligations under this Agreement.

The Parties' obligations under this Agreement are legal and binding on the Parties and do not breach any provisions in their constitutional documents, any other agreement to which they are a party, or the Law.

2.8 Стороны подтверждают, что они обладают всеми правами и полномочиями и предприняли все необходимые действия и одобрения компетентных органов управления в соответствии с их учредительными документами и Законодательством для заключения Договора и исполнения своих обязательств по нему.

Обязательства Сторон по Договору являются законными и обязательными для Сторон и не нарушают никаких положений их учредительных документов, какого-либо другого договора, стороной которого они являются, либо Законодательства.

3. PURCHASE PRICE

3 ПОКУПНАЯ ЦЕНА

3.1. The Purchase Price to be paid by the Buyer under this Agreement is **EUR 12,536,000 (twelve million five hundred and thirty-six thousand euro)** including applicable VAT in the amount of EUR 1,836,000 (one million eight hundred and thirty-six thousand euro).

3.1 Покупная цена, уплачиваемая Покупателем по настоящему Договору составляет **12 536 000 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) евро,** включая применимый НДС в размере 1 836 000 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч) евро**.**

3.2. The breakdown of the Purchase Price has been indicated in Appendix No. 5.

3.2 Распределение Покупной цены указано в Приложении № 5.

3.3. The Purchase Price is fixed and not subject to change.

3.3 Покупная цена является фиксированной и не подлежит изменению.

3.4. The Buyer shall pay the Purchase Price in the following method:

3.4 Покупная цена оплачивается Покупателем следующим образом:

3.4.1. by opening the Letters of Credit on the terms and conditions indicated in Appendix No. 2.

3.4.1 путем открытия Аккредитивов на условиях, указанных в Приложении № 2.

3.4.2. the Buyer shall pay the Russian ruble equivalent of EUR 1,000,000 (one million euro) to the Seller's account in Russian rubles at the exchange rate of the Central Bank of the Russian Federation within 5 (five) working business days from the date the last of the following provisions is fulfilled:

3.4.2 1 000 000 (один миллион) евро выплачивается Покупателем в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа на счет Продавца в течение 5 (пять) рабочих дней с даты выполнения последнего из условий:

(a) Land Plot permitted use alteration to "allocation of the retail objects";

(a) изменение вида разрешенного использования Земельного участка на «размещение объектов розничной торговли»;

(b) obtaining by the Seller for the Buyer the building permit to reconstruct (including extension) the commercial building with Cadastral Number 78:36:0005503:3012 located at the address Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg.

(b) получение Продавцом для Покупателя разрешения на реконструкцию (включая расширение) нежилого здания с кадастровым номером 78:36:0005503:3012 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. А.

3.5. The Buyer shall pay the expenses connected with opening and maintaining the Letters of Credit. The Seller shall pay any other expenses (including those connected with the recipient bank and the transfer of funds).

3.5 Расходы, связанные с открытием и поддержанием Аккредитивов, несет Покупатель. Все иные расходы (в том числе расходы, связанные с банком получателя и перечислением денежных средств) несет Продавец.

3.6. Immediately after the Letters of Credit are opened, the Buyer shall provide all required notifications to the Seller.

3.6 Незамедлительно после открытия Аккредитивов, Покупатель обязуется предоставить Продавцу соответствующие извещения.

3.7. The Buyer shall pay the expenses for the state registration of the transfer of the title to the Real Estate.

3.7 Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Объекты недвижимости несет Покупатель.

3.8. If the transfer of title to the Real Estate from the Seller to the Buyer is not registered within 60 (sixty) calendar days after the Act is signed due to reasons not dependent on the Buyer, provided that Letter of Credit No. 1 was duly released and its entire amount was transferred to the Seller's account, the Seller shall repay the entire amount of Letter of Credit No.1 to the Buyer within 10 (ten) business days after receiving a corresponding written demand.

3.8 В случае если переход права собственности на Объекты недвижимости от Продавца к Покупателю не будет зарегистрирован в течение 60 (шестьдесят) календарных дней со дня подписания Акта по причинам, не зависящим от Покупателя, при условии, что Аккредитив № 1 был раскрыт и вся его сумма поступила на счет Продавца, Продавец обязуется вернуть Покупателю всю полученную им сумму Аккредитива № 1 в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования.

3.9. The Seller shall send the monetary funds received under Letter of Credit No. 1 to the Bank to repay the Creditor Indebtedness. The Seller shall provide written evidence of the performance of this obligation within 3 (three) days after receiving the monetary funds under Letter of Credit No. 1.

3.9 Продавец обязуется направить денежные средства, полученные по Аккредитиву № 1, Банку на полное погашение Кредиторской задолженности. Продавец обязуется предоставить письменное доказательство исполнения данного обязательства в течение 3 (три) дней с момента получения денежных средств по Аккредитиву № 1.

4. METHOD FOR TRANSFERRING THE REAL ESTATE

4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

4.1. The Real Estate shall be transferred from the Seller to the Buyer under Transfer Certificate, which shall be signed by the authorized representatives of the Seller and the Buyer within 2 (two) business days from the state registration of transfer of ownership rights for the Real Estate to the Buyer.

4.1 Передача Объектов недвижимости от Продавца к Покупателю осуществляется по Акту, подписываемому уполномоченными представителями Продавца и Покупателя течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации перехода прав собственности на Объекты недвижимости к Покупателю.

4.2. Transfer Certificate shall be executed in the Russian and English languages according to the form indicated in Appendix No. 1 to this Agreement and shall be signed in five counterparts, each having equal legal force, two for each Party, one for the Bank.

4.2 Акт составляется на русском и английском языках по форме, указанной в Приложениях № 1 к Договору и подписываются в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон, один экземпляр для Банка.

4.3. Upon signing Transfer Certificate, the Seller shall hand over to the Buyer all of the documents it has available on the Real Estate in accordance with the list given in Appendix No. 9 to the Agreement, except for the documents which are required for the state registration of the transfer of the title (the Seller shall provide the Buyer with such documents within the shortest reasonable term after receiving the documents confirming the state registration of the transfer of the title from Rosreestr).

4.3 При подписании Акта Продавец передает Покупателю всю имеющуюся у него документацию в отношении Объектов недвижимости, в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 9 к Договору, за исключением документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности (такие документы Продавец передает Покупателю в кратчайший разумный срок после получения документов о регистрации перехода права собственности из Росреестра).

4.4. The Parties shall submit this Agreement with the full set of the required documents attached for the state registration of the transfer of the title to the Real Estate from the Seller to the Buyer within 3 (three) business days after the date of signing this Agreement.

4.4 Стороны обязуются подать Договор с приложением полного пакета необходимых документов на государственную регистрацию перехода права собственности на Объекты недвижимости с Продавца на Покупателя в течение 3 (три) рабочих дней со дня подписания Договора.

4.5. All risks related to the Real Estate shall transfer from the Seller to the Buyer on the date of the state registration of the title to the Real Estate in the Buyer’s name.

4.5 Все риски в отношении Объектов недвижимости переходят от Продавца к Покупателю со дня государственной регистрации права собственности на Объекты недвижимости на Покупателя.

4.6. The Parties have agreed that the provisions in Article 488, Item 5 of the Civil Code of the Russian Federation shall not apply to the relations under this Agreement.

4.6 Стороны пришли к соглашению, что положения пункта 5 статьи 488 ГК РФ к отношениям по Договору не применяются.

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER

5 ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА

5.1.	If the Buyer discovers that the Seller has not performed any of the obligations it undertook in accordance with the representations and warranties below, or if the Buyer discovers that any of these representations and warranties is false, the Buyer will be entitled to unilaterally demand the termination of this Agreement out of court and demand indemnification for losses incurred or, at its own discretion, may withhold compensation for its losses incurred from any payment due to the Seller.	5.1	В том случае Покупателем будет обнаружено, что Продавец не выполнил какие-либо из обязательств, принятых на себя в соответствии с нижеизложенными заявлениями и гарантиями или Покупателем будет обнаружено, что какие-либо из этих заявлений и гарантий не соответствуют действительности, Покупатель получает право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков, а равно, по своему усмотрению, будет иметь право удержать сумму компенсации причиненных ему убытков из любого платежа, причитающегося к оплате Продавцу.
5.2.	The abovementioned (in Item 5.1) consequences shall also occur if the Real Estate will be encumbered by the rights of third parties or will otherwise not meet the requirements applied to them in accordance with this Agreement or applicable legislation.	5.2	Указанные выше (в п. 5.1.) последствия наступают также в том случае, если Объекты недвижимости будут обременены правами третьих лиц или будет иным образом не соответствовать требованиям, применяемым к нему в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
5.3.	The Seller hereby warrants that the Seller is a person sui juris, the owner of the Real Estate, and has all of the permits and consents required to execute this Agreement and perform the obligations under this Agreement.	5.3	Продавец гарантирует, что является полностью правосубъектным лицом, собственником Объектов недвижимости, и имеет все необходимые разрешения и согласования, требуемые для заключения настоящего Договора, и исполнения обязанностей по нему.
5.4.	The Seller hereby warrants that the execution and performance of this Agreement do not breach the rights of third parties and will not result in claims by third parties against the Seller or the Buyer.	5.4	Продавец гарантирует, что заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает права третьих лиц и не влечет предъявления требований третьими лицами к Продавцу или Покупателю.
5.5.	The Seller hereby warrants that the Seller is not showing any signs of bankruptcy, procedures envisaged in the law on insolvency have not been initiated in relation to the Seller, and a bankruptcy petition has not been submitted in relation to the Seller.	5.5	Продавец гарантирует, что не отвечает признакам банкротства и в отношении него не введено никаких процедур, предусмотренных законом о несостоятельности, не подано заявления о признании банкротом.
5.6.	The Seller hereby warrants that the Seller is not undergoing a voluntary liquidation.	5.6	Продавец гарантирует, что не находится в процедуре добровольной ликвидации.
5.7.	The Seller hereby warrants that no urban planning, architectural, protective, technical, environmental, sanitary, or any other limitations or restrictions have been established in relation to the Land Plot and there is no significant environmental pollution.	5.7	Продавец гарантирует, что в отношении Земельного участка не установлено градостроительных, архитектурных, охранных, технических, экологических, санитарных, или любых иных ограничений, а также отсутствуют существенные экологические загрязнения.

5.8. The Seller hereby warrants that all of the information provided by the Seller to the Buyer, as well as the information contained in this Agreement and the Appendixes to this Agreement, is complete and accurate. The Seller has provided the Buyer with all of the information it has concerning the Real Estate and any other information that could influence the Buyer's intent to execute and perform this Agreement.

5.8 Продавец гарантирует, что все сведения, предоставленные Продавцом Покупателю, а равно, - информация, содержащаяся в настоящем Договоре и Приложениях к нему, является полной и достоверной. Продавец предоставил Покупателю всю имеющуюся у него информацию, относящуюся к Объектам недвижимости и иную информацию, которая могла бы повлиять на намерение Покупателя заключить настоящий Договор и исполнить его.

6. LIABILITY OF THE PARTIES

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. The Parties shall be liable for not performing or improperly performing the obligations under this Agreement in accordance with the Law.

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с Законодательством.

6.2. A Party which has committed a breach of the obligations it has assumed in accordance with this Agreement shall compensate the other Party for all losses incurred as a result of said breach immediately after the injured Party submits the respective demand to do so.

6.2 Сторона, допустившая нарушение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, обязана компенсировать другой Стороне все убытки, причиненные таким нарушением, незамедлительно по предъявлению ей соответствующего требования от потерпевшей Стороны.

6.3. In the event that the Seller breaches the representations and warranties, the Seller shall immediately indemnify the Buyer for the losses incurred from the failure to observe the representations and warranties (or their inaccuracy) immediately after receiving a written demand from the Buyer, including, without limitation:

6.3 В случае нарушения Продавцом Заявлений и Гарантий, Продавец обязан незамедлительно, по получению соответствующего письменного требования от Покупателя, возместить последнему убытки, причиненные несоблюдением Заявлений и Гарантий (их несоответствием действительности), в том числе:

6.3.1. In the event that it is discovered that a third party has rights to the Real Estate, or if there are valid claims made by third parties against the Buyer concerning their rights to the Real Estate, the grounds for which arose before the signing of this Agreement, the Seller shall indemnify the Buyer for losses in an amount equal to the Purchase Price. These consequences are not applicable if the Seller legally proves with its own efforts and at its own expense that the third party claims are baseless and remedies the threat connected with this of the encumbrance or the termination of the Buyer's title to the Real Estate during a term not exceeding 6 (six) months after such claims arise.

6.3.1 В случае выявления факта наличия прав третьих лиц в отношении Объектов недвижимости или предъявления третьими лицами обоснованных претензий к Покупателю о наличии у них прав на Объекты недвижимости, основания для возникновения которых относятся к периоду времени до подписания Договора, Продавец обязан возместить Покупателю убытки в сумме равной Покупной цене. Указанные последствия не применяются в том случае, если Продавец своими силами и за свой счет докажет в установленном законом порядке необоснованность требований третьих лиц и устранит связанную с ними угрозу ограничения или прекращения права собственности Покупателя на Объекты недвижимости в течение срока, не превышающего 6 (шесть) месяцев с момента возникновения требований.

6.4. If any Party fails to perform the obligation to provide documents for the registration of the transfer of the title to the Real Estate from the Seller to the Buyer to the authorized agency within the term established in Item 4.4 of this Agreement (or deviates from performing this obligation), the other Party may demand payment of a fine from the breaching Party in the amount of RUB 500,000 (five hundred thousand rubles) for each day of delay in performance of this obligation.

If the Seller does not provide the Buyer with the documents required from the Seller to register the transfer of the title to the Real Estate within 5 (five) business days after the date of signing Transfer Certificate, the Buyer shall be entitled to terminate the Agreement out of court and demand that the Seller pays liquidated damages to the Buyer as a result of the termination of the Agreement in the amount of RUB 50,000,000 (Fifty million rubles).

6.4 В случае если одна из Сторон не исполняет обязанность по предоставлению в уполномоченный орган документов для регистрации перехода права собственности на Объекты недвижимости с Продавца на Покупателя в срок, установленный в статье 4.4 Договора (или уклоняется от исполнения данной обязанности), другая Сторона вправе потребовать у нарушающей Стороны уплаты штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения данного обязательства.

В случае если Продавец не предоставит Покупателю документы, необходимые со стороны Продавца для регистрации перехода права собственности на Объекты недвижимости в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Акта, Покупатель получает право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Продавца оплаты компенсации заранее оцененных убытков Покупателя от расторжения Договора в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

6.5. If one of the Letters of Credit that meets the requirements of Item 3.4.1 hereof is not opened by the Buyer within 35 (thirty-five) business days after the date of expiration of the established term, the Seller shall be entitled to terminate (repudiate) the Agreement out of court by sending a written notice to the Buyer.

6.5 В случае если один из Аккредитивов, соответствующих требованиям статьи 3.4.1 Договора не будет открыт Покупателем в течение 35 (тридцать пять) рабочих дней после окончания установленного срока, Продавец получает право расторгнуть Договор (отказаться от его исполнения) в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Покупателю.

6.6. The Parties shall be free from liability for the partial or complete non-performance of the obligations under this Agreement if this non-performance is the result of a force majeure event that arose after the execution of this Agreement as a result of an emergency event that the Parties could not predict or prevent.

6.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

7. FINAL PROVISIONS

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Law and Dispute Resolution

7.1 Законодательство и разрешение споров

7.1.1. The Parties' relations connected with the execution, amendment, performance, and termination of this Agreement shall be interpreted in accordance with and governed by the Law.

7.1.1 Отношения Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением Договора подлежат толкованию и регулированию в соответствии с Законодательством.

7.1.2. All disputes and disagreements arising between the Parties in connection with the Agreement shall be settled by the State Commercial (*Arbitrazh*) Court of Saint Petersburg and Leningrad Oblast.

7.1.2 Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с Договором, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Notices

7.2 Уведомления

7.2.1. Any notice, claim, and/or other correspondence shall be in both the Russian and English languages and shall be deemed duly served if sent by registered mail with delivery notification or by a recognized international courier with signature confirmation of receipt to the following addresses and telephone numbers of the Parties:

7.2.1 Любые уведомления, требования и (или) любая другая переписка ведется на русском языке и (или) английском языках и считается переданной надлежащим образом при отправке заказной почтой с уведомлением о вручении или признанным международным курьером, осуществляющим доставку под подпись в получении по следующим адресам и телефонам Сторон:

If sent to the Buyer:

KFR Real Estate 1 LLC

To: Mr. Klaus Laakso

Liter A, 20 Uralskaya Street, Saint Petersburg, 199155, Russia

При отправке Покупателю:

ООО «КФР Риэл Эстейт 1»

Кому: Клаус Лааксо

Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А

If sent to the Seller:

Griffin-Autoservice LLC

To: Mr Rostislav Danilchenko

Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg, 194358, Russia.

7.2.2. In the event that there is a change in its contact information, a Party must notify the other Party of such change in writing no later than 10 (ten) business days after the change. A Party which has not timely notified about a change in its contact information shall be liable for all expenses connected with not receiving and sending correspondences sent by the other Party to the contact information known by that Party, as well as all expenses connected with not receiving correspondences. In addition, the Party to which any notification has been sent to the old contact information but not received by that Party in connection with the change of contact information without notifying the other Party of this shall be deemed duly notified.

7.3. Miscellaneous

7.3.1. This Agreement shall commence upon its signing and shall continue in force until the Parties discharge their obligations under this Agreement.

7.3.2. The Parties may at their mutual consent amend, supplement, terminate, or extend this Agreement on terms and conditions that do not contradict the Law.

7.3.3. The Parties shall maintain the confidentiality of and not disclose information concerning the Parties' relations within the framework of this Agreement without the prior written consent of the other Party for 7 (seven) years after the execution of this Agreement, with the exception of those cases when such information is publicly available or in the public domain, or when the disclosure of such information is required in accordance with the Law.

7.3.4. This Agreement has been executed in six counterparts, each having equal legal force, two for each party, one for the Bank, and one for Rosreestr.

При отправке Продавцу:

ООО «Гриффин-Автосервис»

Кому: Данильченко Р. Л.

Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А.

7.2.2 В случае изменения своих реквизитов Сторона должна уведомить другую Сторону о таком изменении в письменном виде не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня внесения изменений. Сторона, не уведомившая своевременно о смене своих реквизитов, несет все расходы, связанные с неполучением и пересылкой корреспонденции, отправленной другой Стороной по известным такой Стороне реквизитам, а также, - иные издержки, связанные с неполучением корреспонденции. При этом Сторона, которой любое уведомление отправлено по предшествующим реквизитам, но не получено такой Стороной в связи со сменой реквизитов без оповещения об этом другой Стороны, считается уведомленной должным образом.

7.3 Прочее

7.3.1 Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.3.2 Стороны по взаимному согласию вправе изменить, дополнить, расторгнуть, продлить Договор на условиях, не противоречащих Законодательству.

7.3.3 В течение 7 (Семь) лет с момента заключения Договора Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не разглашать без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию, затрагивающую отношения Сторон в рамках Договора, за исключением случаев, когда такая информация является общедоступной и общеизвестной или когда разглашение такой информации является обязательным в соответствии с Законодательством.

7.3.4 Настоящий Договор составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой стороны, один экземпляр для Банка и один экземпляр для Росреестра.

7.3.5. This Agreement has been executed in the Russian and English languages. In the event that a dispute arising out of this Agreement is being settled, the text of the Agreement in Russian shall have legal force.

7.3.5 Договор составлен на русском и английском языках. При рассмотрении споров, вытекающих из Договора, юридический статус имеет текст Договор на русском языке.

8. CONTACT INFORMATION AND SIGNATURES OF THE PARTIES

8.1. Seller

Griffin-Autoservice

Limited Liability Company

Primary State Registration Number

(OGRN): 1037804009077

Taxpayer Identification Number (INN):

7802124317

Domicile: Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg, 194358, Russia

Operating Account No.:

40702810500050001501 in

Saint Petersburg Branch of Open Joint

Stock Company “FC Otkritie”

Address of the Branch: 3, liter A, Zvenigorodskaya street, St. Petersburg, 191119, Russia

Correspondent account

30101810200000000720

BIK 044030720.

8.2. Buyer

KFR Real Estate 1

Limited Liability Company

Primary State Registration Number (OGRN): 1117847241236

Taxpayer Identification Number (INN): 7802753682

Domicile: Liter A, 20 Uralskaya Street, Saint Petersburg, 199155, Russia

Operating Account No.:

40702810900000001417 in ”SEB Bank”

JSC

Correspondent account

30101810500000000747

BIK 044030747.

8 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.1 Продавец:

Общество с ограниченной

Ответственностью

«Гриффин-Автосервис»

ОГРН 1037804009077

ИНН 7802124317

Место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А

р/с 40702810500050001501 в банке:

ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ОАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

Местонахождение филиала Банка: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.3, литер А.

Кор/счет 30101810200000000720

БИК 044030720.

8.2 Покупатель:

Общество с ограниченной

ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1»

ОГРН 1117847241236

ИНН 7802753682

Место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А

р/с 40702810900000001417 в ОАО «СЭБ Банк»

к/с 30101810500000000747

БИК 044030747.

8.3.	Bank Public Joint Stock Company Bank Finance Corporation Otkritie Primary State Registration Number (OGRN): 1027739019208 Taxpayer Identification Number (INN): 7706092528 Taxpayer Registration Reason Code (KPP): 775001001 BIK 044030720.	8.3	Банк: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ОГРН 1027739019208 ИНН/КПП: 7706092528/775001001 БИК 044030720.

_____

ON BEHALF OF THE SELLER / ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____

General Director / Генеральный директор

Danilchenko Rostislav Leonidovich / Данильченко Ростислав Леонидович

ON BEHALF OF THE BUYER / ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____

Klaus Mikael Laakso / Клаус Микаэл Лааксо

General Director / Генеральный директор

ON BEHALF OF THE BANK / ОТ ИМЕНИ БАНКА

_____

Krupkin Aleksandr Yurevich / Крупкин Александр Юрьевич

Vice-President / Вице-Президент

REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT DATED 15 DECEMBER 2014

APPENDIX No. 1

FORM OF THE TRANSFER CERTIFICATE

TRANSFER CERTIFICATE

15 December 2014, St. Petersburg

(4) **Griffin-Autoservice Limited Liability Company**, a legal entity registered in accordance with the laws of the Russian Federation, registered on 4 March 1999 by the Registration Chamber of the Administration of Saint Petersburg under Primary State Registration Number (OGRN): 1037804009077, Taxpayer Identification Number (INN): 7802124317, Taxpayer Registration Reason Code (KPP): 780201001, located at Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg, 194358, Russia, represented by the General Director, Mr. Danilchenko Rostislav Leonidovich, acting under the authority of the Articles of Association (the "Seller"), and

(5) **KFR Real Estate 1 Limited Liability Company**, registered in accordance with the laws of the Russian Federation on 10 June 2011, registering agency: Inter-District Inspectorate No. 15 of the Ministry of Taxation of the Russian Federation for St. Petersburg, Primary State Registration Number (OGRN): 1117847241236, Taxpayer Identification Number (INN): 7802753682, Taxpayer Registration Reason Code (KPP): 780101001, located at Liter A, 20 Uralskaya Street, Saint Petersburg, 199155, Russia, represented by the General Director of the management company – Kesko Real Estate Limited Liability Company (Primary State Registration Number (OGRN): 1047855143687), Mr. Klaus Mikael Laakso, acting under the authority of the Management agreement No. 3 dated 31 August 2014 and the Articles of Association,

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФОРМА АКТА

АКТ

15 декабря 2014 года, Санкт-Петербург

(4) **Общество с ограниченной ответственностью «Гриффин-Автосервис»**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 04 марта 1999 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга, ОГРН: 1037804009077, ИНН/КПП: 7802124317/780201001, место нахождения: Россия, 194358, Санкт-Петербург, улица Симонова, дом 13, корпус 2, литер А, в лице генерального директора Данильченко Ростислава Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», и

(5) **Общество с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1»**, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 10 июня 2011 года, наименование органа, зарегистрировавшего создание: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1117847241236, ИНН/КПП: 7802753682/780101001, место нахождения: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 20, литер А, в лице генерального директора управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью «Кеско Риэл Эстейт» (ОГРН: 1047855143687) Клауса Микаэля Лааксо, действующего на основании Договора на управление № 3 от 31 августа 2014 года и Устава,

hereby made and signed this transfer certificate in relation to real estate in accordance with the terms and conditions in the Real Estate Sale and Purchase Agreement dated 15 December 2014.

All terms used in this Transfer Certificate shall be interpreted in accordance with the Agreement.

With the signing of this Transfer Certificate, the Parties hereto confirm that the Seller has properly transferred to the Buyer, and the Buyer has accepted the ownership of the following Real Estate from the Seller:

1	Name of the Object: **Land plot**
1.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:4
1.2	Property Designation: Settlement lands
1.3	Area: 21,041 m^2
1.4	Address: Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg
1.5	Liens (encumbrances): in accordance with items 1.1 – 1.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.
1.6	Price: EUR 500,000.00
2	Name of the Object: **Non-residential building**
2.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3012
2.2	Property Designation: Non-residential
2.3	Area: 4,144.6 m^2
2.4	Stories: 2
2.5	Address: Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg

составили и подписали настоящий акт приема-передачи объектов недвижимости в соответствии с условиями Договора купли-продажи объектов недвижимости от 15 декабря 2014 года.

Все термины, использующиеся в настоящем Акте, подлежат толкованию в соответствии с Договором.

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что Продавец надлежащим образом передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял от Продавца следующие Объекты недвижимости:

9	Наименование объекта: **земельный участок**
9.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:4
9.2	Назначение объекта: земли населенных пунктов
9.3	Площадь объекта: 21 041 кв.м.
9.4	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А
9.5	Ограничения (обременения) права: в соответствии с пунктами 1.1 – 1.6 Приложения № 8 к Договору.
9.6	Цена: 500 000,00 евро
10	Наименование объекта: **нежилое здание**
10.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3012
10.2	Назначение объекта: нежилое
10.3	Площадь объекта: 4 144,6 кв.м.
10.4	Этажность: 2
10.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А

2.6	Liens (encumbrances): in accordance with items 2.1 – 2.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	10.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 2.1 – 2.6 Приложения № 8 к Договору.
2.7	Price: EUR 6,336,675.00	10.7	Цена: 6 336 675,00 евро
3	Name of the Object: **Non-residential building**	11	Наименование объекта: **нежилое здание**
3.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3007	11.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3007
3.2	Property Designation: Non-residential	11.2	Назначение объекта: нежилое
3.3	Area: 1,089.3 m^2	11.3	Площадь объекта: 1 089,3 кв.м.
3.4	Stories: 1	11.4	Этажность: 1
3.5	Address: Liter B, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	11.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Б
3.6	Liens (encumbrances): in accordance with items 3.1 – 3.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	11.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 3.1 – 3.6 Приложения № 8 к Договору.
3.7	Price: EUR 1,665,429.73	11.7	Цена: 1 665 429,73евро
4	Name of the Object: **Non-residential building**	12	Наименование объекта: **нежилое здание**
4.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3014	12.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3014
4.2	Property Designation: Non-residential	12.2	Назначение объекта: нежилое
4.3	Area: 60.3 m^2	12.3	Площадь объекта: 60,3 кв.м.
4.4	Stories: 1	12.4	Этажность: 1
4.5	Address: Liter B, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	12.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. В
4.6	Liens (encumbrances): in accordance with items 4.1 – 4.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	12.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 4.1 – 4.6 Приложения № 8 к Договору.
4.7	Price: EUR 92,192.61	12.7	Цена: 92 192,61евро
5	Name of the Object: **Warehouse**	13	Наименование объекта: **склад**

5.1	Cadastral Number: 78:5503:4:40	13.1	Кадастровый номер: 78:5503:4:40
5.2	Property Designation: Non-residential	13.2	Назначение объекта: нежилое
5.3	Area: 90.6 m^2	13.3	Площадь объекта: 90,6 кв.м.
5.4	Stories: 1	13.4	Этажность: 1
5.5	Address: Liter D, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	13.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Д
5.6	Liens (Encumbrances): in accordance with item 5.1 of Appendix No. 8 to the Agreement.	13.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктом 5.1 Приложения № 8 к Договору.
5.7	Price: EUR 138,518.25	13.7	Цена: 138 518,25евро
6	Name of the Object: **Hangar**	14	Наименование объекта: **ангар**
6.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3016	14.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3016
6.2	Property Designation: Non-residential	14.2	Назначение объекта: нежилое
6.3	Area: 358.5 m^2	14.3	Площадь объекта: 358,5 кв.м.
6.4	Stories: 1	14.4	Этажность: 1
6.5	Address: Liter E, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	14.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Е
6.6	Liens (Encumbrances): in accordance with items 6.1 – 6.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	14.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 6.1 – 6.6 Приложения № 8 к Договору.
6.7	Price: EUR 548,110.31	14.7	Цена: 548 110,31евро
7	Name of the Object: **Non-residential building**	15	Наименование объекта: **нежилое здание**
7.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3015	15.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3015
7.2	Property Designation: Non-residential	15.2	Назначение объекта: нежилое
7.3	Area: 875 m^2	15.3	Площадь объекта: 875 кв.м.
7.4	Stories: 2	15.4	Этажность: 2

7.5	Address: Liter Zh, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	15.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Ж
7.6	Liens (Encumbrances): in accordance with items 7.1 – 7.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	15.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 7.1 – 7.6 Приложения № 8 к Договору.
7.7	Price: EUR 1,337,786.67	15.7	Цена: 1 337 786,67евро
8	Name of the Object: **Store**	16	Наименование объекта: **магазин**
8.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3021	16.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3021
8.2	Property Designation: Non-residential	16.2	Назначение объекта: нежилое
8.3	Area: 380.2 m^2	16.3	Площадь объекта: 380,2 кв.м.
8.4	Stories: 1	16.4	Этажность: 1
8.5	Address: Liter A, Building 1, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	16.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 1, лит. А
8.6	Liens (Encumbrances): in accordance with items 8.1 – 8.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	16.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 8.1 – 8.6 Приложения № 8 к Договору.
8.7	Price: EUR 581,287.42	16.7	Цена: 581 287,42 евро

The Buyer hereby confirms that the condition of the Real Estate as of the signing of the Transfer Certificate meets the terms and conditions of the Agreement.

Покупатель настоящим подтверждает, что состояние Объектов недвижимости на момент подписания Акта соответствует условиям Договора.

This Transfer Certificate is made in six counterparts, each having equal legal force and effect. In the event of a discrepancy, the text in Russian shall prevail.

Настоящий Акт составлен в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае наличия разночтений, преимущественную силу имеет русский текст Акта.

_____

ON BEHALF OF THE SELLER / ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____

General Director / Генеральный директор
Danilchenko Rostislav Leonidovich / Данильченко Ростислав Леонидович

ON BEHALF OF THE BUYER / ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____

Klaus Mikael Laakso / Клаус Микаэл Лааксо
General Director / Генеральный директор

ON BEHALF OF THE BANK / ОТ ИМЕНИ БАНКА

_____

Krupkin Aleksandr Yurevich / Крупкин Александр Юрьевич
Vice-President / Вице-Президент

REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT DATED 15 DECEMBER 2014

APPENDIX No. 4

REAL ESTATE

In accordance with the terms and conditions of the Agreement, the Seller shall transfer the following Real Estate to the Buyer:

9	Name of the Object: **Land plot**
9.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:4
9.2	Property Designation: Settlement lands
9.3	Area: 21,041 m^2
9.4	Address: Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg
9.5	Liens (encumbrances): in accordance with items 1.1 – 1.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.
9.6	Price: EUR 500,000.00
10	Name of the Object: **Non-residential building**
10.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3012
10.2	Property Designation: Non-residential
10.3	Area: 4,144.6 m^2
10.4	Stories: 2
10.5	Address: Liter A, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg
10.6	Liens (encumbrances): in accordance with items 2.1 – 2.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.
10.7	Price: EUR 6,336,675.00

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

В соответствии с условиями Договора, Продавец передает Покупателю следующие Объекты недвижимости:

17	Наименование объекта: **земельный участок**
17.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:4
17.2	Назначение объекта: земли населенных пунктов
17.3	Площадь объекта: 21 041 кв.м.
17.4	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А
17.5	Ограничения (обременения) права: в соответствии с пунктами 1.1 – 1.6 Приложения № 8 к Договору.
17.6	Цена: 500 000,00 евро
18	Наименование объекта: **нежилое здание**
18.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3012
18.2	Назначение объекта: нежилое
18.3	Площадь объекта: 4 144,6 кв.м.
18.4	Этажность: 2
18.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. А
18.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 2.1 – 2.6 Приложения № 8 к Договору.
18.7	Цена: 6 336 675,00 евро

11	Name of the Object: **Non-residential building**	19	Наименование объекта: **нежилое здание**
11.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3007	19.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3007
11.2	Property Designation: Non-residential	19.2	Назначение объекта: нежилое
11.3	Area: 1,089.3 m^2	19.3	Площадь объекта: 1 089,3 кв.м.
11.4	Stories: 1	19.4	Этажность: 1
11.5	Address: Liter B, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	19.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Б
11.6	Liens (encumbrances): in accordance with items 3.1 – 3.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	19.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 3.1 – 3.6 Приложения № 8 к Договору.
11.7	Price: EUR 1,665,429.73	19.7	Цена: 1 665 429,73евро
12	Name of the Object: **Non-residential building**	20	Наименование объекта: **нежилое здание**
12.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3014	20.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3014
12.2	Property Designation: Non-residential	20.2	Назначение объекта: нежилое
12.3	Area: 60.3 m^2	20.3	Площадь объекта: 60,3 кв.м.
12.4	Stories: 1	20.4	Этажность: 1
12.5	Address: Liter B, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	20.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. В
12.6	Liens (encumbrances): in accordance with items 4.1 – 4.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	20.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 4.1 – 4.6 Приложения № 8 к Договору.
12.7	Price: EUR 92,192.61	20.7	Цена: 92 192,61евро
13	Name of the Object: **Warehouse**	21	Наименование объекта: **склад**
13.1	Cadastral Number: 78:5503:4:40	21.1	Кадастровый номер: 78:5503:4:40
13.2	Property Designation: Non-residential	21.2	Назначение объекта: нежилое
13.3	Area: 90.6 m^2	21.3	Площадь объекта: 90,6 кв.м.

13.4	Stories: 1	21.4	Этажность: 1
13.5	Address: Liter D, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	21.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Д
13.6	Liens (Encumbrances): in accordance with item 5.1 of Appendix No. 8 to the Agreement.	21.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктом 5.1 Приложения № 8 к Договору.
13.7	Price: EUR 138,518.25	21.7	Цена: 138 518,25евро
14	Name of the Object: **Hangar**	22	Наименование объекта: **ангар**
14.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3016	22.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3016
14.2	Property Designation: Non-residential	22.2	Назначение объекта: нежилое
14.3	Area: 358.5 m^2	22.3	Площадь объекта: 358,5 кв.м.
14.4	Stories: 1	22.4	Этажность: 1
14.5	Address: Liter E, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	22.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Е
14.6	Liens (Encumbrances): in accordance with items 6.1 – 6.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	22.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 6.1 – 6.6 Приложения № 8 к Договору.
14.7	Price: EUR 548,110.31	22.7	Цена: 548 110,31евро
15	Name of the Object: **Non-residential building**	23	Наименование объекта: **нежилое здание**
15.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3015	23.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3015
15.2	Property Designation: Non-residential	23.2	Назначение объекта: нежилое
15.3	Area: 875 m^2	23.3	Площадь объекта: 875 кв.м.
15.4	Stories: 2	23.4	Этажность: 2
15.5	Address: Liter Zh, Building 2, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	23.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 2, лит. Ж
15.6	Liens (Encumbrances): in accordance with items 7.1 – 7.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	23.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 7.1 – 7.6 Приложения № 8 к Договору.

15.7	Price: EUR 1,337,786.67	23.7	Цена: 1 337 786,67евро
16	Name of the Object: **Store**	24	Наименование объекта: **магазин**
16.1	Cadastral Number: 78:36:0005503:3021	24.1	Кадастровый номер: 78:36:0005503:3021
16.2	Property Designation: Non-residential	24.2	Назначение объекта: нежилое
16.3	Area: 380.2 m^2	24.3	Площадь объекта: 380,2 кв.м.
16.4	Stories: 1	24.4	Этажность: 1
16.5	Address: Liter A, Building 1, 13 Simonova Street, Saint Petersburg	24.5	Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица Симонова, д.13, кор. 1, лит. А
16.6	Liens (Encumbrances): in accordance with items 8.1 – 8.6 of Appendix No. 8 to the Agreement.	24.6	Ограничение (обременение) права: в соответствии с пунктами 8.1 – 8.6 Приложения № 8 к Договору.
16.7	Price: EUR 581,287.42	24.7	Цена: 581 287,42 евро

_____

ON BEHALF OF THE SELLER / ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА

_____

General Director / Генеральный директор
Danilchenko Rostislav Leonidovich / Данильченко Ростислав Леонидович

ON BEHALF OF THE BUYER / ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ

_____

Klaus Mikael Laakso / Клаус Микаэл Лааксо
General Director / Генеральный директор

ON BEHALF OF THE BANK / ОТ ИМЕНИ БАНКА

_____

Krupkin Aleksandr Yurevich / Крупкин Александр Юрьевич
Vice-President / Вице-Президент

REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT DATED 15 DECEMBER 2014

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

APPENDIX No. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

PURCHASE PRICE

ПОКУПНАЯ ЦЕНА

The Purchase Price to be paid by the Buyer under this Agreement is the Russian ruble equivalent of EUR 12,536,000 (twelve million five hundred and thirty six thousand euro) including applicable VAT amounting to EUR 1,836,000 (one million eighty hundred and thirty six thousand).

Покупная цена, уплачиваемая Покупателем по настоящему Договору составляет рублевый эквивалент 12 536 000 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) евро включая применимый НДС в размере 1 836 000 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч) евро.

The Purchase Price is calculated based on the price of the following Real Estate objects:

Покупная цена складывается из стоимости следующих Объектов недвижимости:

№	Объекты \ Objects	Обозначение \ Name	Стоимость объекта без учета НДС, евро \ Price of the Object excluding VAT, euro	НДС объекта, евро \ VAT, euro
1.	Земельный участок площадью 21 041 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:4, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. А.\ Land plot with the area 21,041 sq.m., cadastral number 78:36:0005503:4, address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 2, liter A.	Участок \ Land Plot	500 000.00	0.00
2.	Нежилое здание площадью 4 144,6 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3012, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. А. \ Non-residential building with the area 4,144.6 sq.m., cadastral number 78:36:0005503:3012, address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 2, liter A.	Здание 1 \ Building 1	6 336 675.00	1 140 601.50
3.	Нежилое здание площадью 1 089,3 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3007, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. Б. \ Non-residential building with the area 1,089.3 sq.m., cadastral number 78:36:0005503:3007, address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 2, liter B.	Здание 2 \ Building 2	1 665 429.73	299 777.35
4.	Нежилое здание площадью 60,3 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3014, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. В. \ Non-residential building with the area 60.3 sq.m., cadastral number 78:36:0005503:3014, address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 2, liter V.	Здание 3 \ Building 3	92 192.61	16 594.67
5.	Склад площадью 90,6 кв.м., кадастровый номер 78:5503:4:40, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. Д. \ Warehouse with the area 90.6 sq.m., cadastral number 78:5503:4:40, address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 2, liter Д.	Здание 4 \ Building 4	138 518,25	24 933,29
6.	Ангар площадью 358,5 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3016, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. Е. \ Hangar with the area 358.5 sq.m., cadastral number 78:36:0005503:3016,	Здание 5 \ Building 5	548 110.31	98 659.86

	address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 2, liter E.			
7.	Нежилое здание площадью 875 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3015, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. Ж. \ Non-residential building with the area 875 sq.m., cadastral number 78:36:0005503:3015, address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 2, liter Ж.	Здание 6 \ Building 6	1 337 786.67	240 801.60
8.	Магазин площадью 380,2 кв.м., кадастровый номер 78:36:0005503:3021, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 13, корп. 1, лит. А. \ Store with the area 380.2 sq.m., cadastral number 78:36:0005503:3021, address: St. Petersburg, Simonova street, 13, building 1, liter A.	Здание 7 \ Building 7	581 287.42	104 631.74
	Итого в Евро \ Total in EUR		**10 700 000**	**1 836 000**